

주 의 요 구

1. 제 목 : 수의계약 체결 부적정
2. 관계기관 : ■■■・▼▼・▼▼△△△△△
3. 내 용

가. 업무개요

우리 공단은 계약의 목적, 성질, 규모 등을 고려하여 경쟁입찰 또는 수의 계약을 법령과 기업형태에 따른 특례 규정을 준수하며 물품 구매, 공사, 용역 계약을 추진하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률(이하 ‘판로지원법’)」 제7조(경쟁제품의 계약방법)에 따르면, 공공기관이 중소기업자 간 경쟁제품을 구매하고자 할 경우 중소기업자 간 경쟁 방식에 따라 조달계약을 체결하여야 하며, 「판로지원법 시행령」 제10조(직접생산의 확인 등)에서는 1천만 원 이상의 계약을 체결하는 경우, 해당 중소기업자의 직접생산 여부를 반드시 확인하도록 규정하고 있습니다.

또한, 공단 「계약사무규정」 제94조(하자보수보증금) 제1항에 따르면 계약담당자는 공사의 도급계약의 경우 계약상대자로 하여금 그 공사의 하자보수 보증을 위하여 하자보수 보증금을 내도록 하여야 하며, 계약상대자는 기획재정부령이 정하는 바에 따라 계약금액의 100분의 2이상 100분의 10이하로 납부하여야 한다고 정하고 있습니다.

아울러 같은 규정 제43조(수의계약으로 할 수 있는 경우)에서는 추정가격 2천만 원을 초과하는 물품의 제조·구매·임차 또는 용역 계약의 경우 여성기업, 장애인기업 등과 수의계약 체결이 가능하도록 규정하고 있고, 제99조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에서는 조정금액이 당초 계약서의 계약금액의 100분의 10 이상인 경우, 제118조(계약심의위원회의 설치)제1항에 따른 계약심의위원회의 심의 후 이사장의 승인을 얻어 계약금액을 조정할 수 있도록 정하고 있습니다.

따라서 각 소속기구에서는 법령 또는 기업형태에 따른 특례규정에 따라 수의 계약을 추진할 경우, 계약상대방의 자격 요건을 확인한 후 계약을 체결하고, 계약 이행 관리를 철저히 하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

1) 중소기업자 간 경쟁제품 계약에 관한 사항

그런데 2025년 ■■■·▼▼·▼▼·▶▶ 종합감사 시 계약 관련 전자결재 현황을 확인한 결과, ▼▼△△△△△에서는 「중소벤처기업부장관 고시에 의한 중소기업자 간 경쟁제품인 상업용식기세척기(세부품명번호 4810161501)」에 대한 구매계약을 체결 하면서, [표 1]과 같이 직접생산증명서를 보유하지 않은 특정 업체와 수의계약을 체결한 사실이 확인되었습니다.

[표 1] 중소기업경쟁제품 관련 부적정 계약 현황(1천만원 이상)

(단위: 천원)

건 명	계약방법	계약금액	계약일자	계약업체	비 고

2) 하자보수보증금(증권) 징구에 관한 사항

▼▼△△△△△에서는 [표 2]와 같이 ‘▼▼△△△△△ 2·3층 월풀실 및 탈의실 방수 공사’ 등 2건의 공사계약 대금 지급 시 하자보수 보증금(증권)을 징구하지 아니한 사실을 확인하였습니다.

[표 2] 하자보수보증금(증권) 미징구 내역

(단위: 천원)

관계기관	준공(검수)일자	계약건명	계약상대방	계약금액	미징구 내역

3) 공사 변경 계약에 관한 사항

■■■■△△△△△에서는 [표 3]과 같이 ‘△△△ 1층 복도 및 로비 바닥재 교체 공사’ 계약을 여성기업인 ‘▲▲▲’ 과 체결한 이후, 공사 범위를 상담실 및 면 회실까지 확대하여 변경 계약을 체결하였는데, 변경 금액이 계약 금액의 100분의 10 이상 증액되었음에도 계약심의위원회 승인 절차를 진행하지 아니한 사실을 확인 하였습니다.

[표 3] 공사 변경계약 내역

(단위: 천원)

관계기관	계약건명	계약일자	계약금액	계약업체	변경 계약 전.후 증액 금액

4. 관계기관 의견

■■■・▼▼・▼▼△△△△△에서는 감사결과를 수용하고, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ▷▷▷▷▷▷▷는

- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다. (주의)

6. 관련자

소 속	직 급	성 명	담당업무	관리기간	현근무처	비고